

Nr. 72 Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 18. April 1936

R 43 II/525, Bl. 117 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Entwurf eines Gesetzes über die Führung der deutschen Jugend (Reichsjugend).

Gegen den mir mit Schreiben vom 6. d. Mts. – Rk. 3713/36 – übersandten Entwurf² habe ich erhebliche Bedenken.

Durch den Erlaß über die Errichtung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 1. Mai 1934 (Reichsgesetzblatt I, S. 365) ist das gesamte Erziehungswesen im Deutschen Reiche einheitlich zusammengefaßt und einem Reichsminister unterstellt worden. An dem Dasein dieser obersten Reichsbehörde, ihren Aufgaben und dem ihr unterstellten Schul- und Erziehungswesen geht der Entwurf völlig vorbei. Die in § 1 Satz 2 und in § 2 des Entwurfs bezeichneten Aufgaben³ sind zweifellos vornehmste Aufgaben des nationalsozialistischen Staates, die mir vom Führer und Reichskanzler übertragen worden sind. Würden sie nunmehr nach § 3 des Entwurfs⁴ ausschließlich dem Jugendführer des Deutschen Reiches übertragen, dann wäre mir von vornherein ein großer Teil der Kraft zur Durchführung der mir vom Führer übertragenen Erziehungsaufgabe genommen und meine verantwortliche Stellung gegenüber Elternschaft und Erzieherchaft aufs stärkste berührt.

Dabei stimme ich dem Grundgedanken des Entwurfs durchaus zu, in der Reichsjugend die gesamte deutsche Jugend zusammenzufassen und dem Jugendführer von Reichs wegen zu unterstellen.

Wenn diese vom Reichsminister des Innern bereits im Jahre 1933 eingerichtete Stelle⁵ nunmehr in aller Form Stellung und Befugnisse einer Reichsbehörde erhalten soll, so halte ich eine derartige Neuregelung nach dem Erstarken der Hitler-Jugend, das ich mit allen geeigneten Mitteln innerhalb und außerhalb der Schule gefördert habe, für begründet. Ich halte es jedoch nicht für gerechtfertigt

¹ Zur Kenntnis sämtl. RMm und dem PrMP zugesandt. – Vorgeschichte s. Dok. Nr. 9.

² R 43 II/525, Bl. 23, 114; R 22/25, Bl. 2–4. Es handelte sich um die Fassung, die in der Rkei am 24. 12. 1935 fertiggestellt war und sich inhaltl. wiederum mit der Erstfassung vom 15. 10. 1935 (ARH II/2, Nr. 243) nahezu deckte, bislang aber unter Verschuß gehalten und nur dem RJF v. Schirach bekannt war; vgl. Dok. Nr. 9 Anm. 6. Im Anschluß an eine Vorsprache des geschäftsführ. StS im RErzM Zschintzsch, der bei Lammers den Stand der von Schirach bereits groß angekündigten Reichsjugendpläne (vgl. Dok. Nr. 9 Anm. 4) zu eruieren suchte, war Zschintzsch der Entwurf durch die Rkei am 23. 3. 1936 zur vertraul. Kenntnis übersandt worden; R 43 II/525, Bl. 43. Am 6. 4. hatte der StSRk den GesEntw., ohne jegliche Referentenverhandlungen, den Ressorts zur Stellungnahme zugeleitet mit dem Bemerkn: „Der Führer und Reichskanzler beabsichtigt den Entwurf dem Reichskabinett in der nächsten Sitzung vorzulegen.“

³ GesEntw. § 1; „Die gesamte Deutsche Jugend ist die Reichsjugend. Sie ist im Geiste des Nationalsozialismus zum verantwortungsbewußten Dienst am Volk und zur artgebundenen Volksgemeinschaft zu erziehen.“ – § 2: „Die sittlichen und körperlichen Kräfte der Reichsjugend hierfür zu entfalten und ihre geistigen Fähigkeiten zu schulen, ist Aufgabe der umfassenden, planvoll geleiteten Erziehungsarbeit des Reichs.“

⁴ § 3: „Die staatspolitische Erziehung der Reichsjugend im Sinne der §§ 1 und 2 ist Aufgabe des Jugendführers des Deutschen Reichs. – Dieser wird vom Führer und Reichskanzler ernannt und ihm unmittelbar unterstellt. Er erhält die Amtsbezeichnung ‚Der Jugendführer des Deutschen Reichs‘. – Seine Dienststelle ist die Jugendführung des Deutschen Reichs; sie ist eine oberste Reichsbehörde mit dem Sitz in Berlin.“

⁵ Die Ernennung v. Schirachs zum „Jugendführer des Deutschen Reichs“ war aufgr. einer Verfügung Hitlers vom 17. 6. 1933 durch Erlaß des RIM am 8. 7. 1933 erfolgt, und zwar mit der Aufgabe, „ohne behördlichen Charakter und nicht eingegliedert in den staatlichen Behördenapparat, im Einvernehmen mit dem für die Jugenderziehungsfragen zuständigen Reichsministerium des Innern den Neuaufbau der vaterländischen Jugendarbeit“ zu leiten und zu fördern. ARH I/1, Nrr. 168 Anm. 6, 174 Anm. 6.

und auch nicht für sachdienlich, diese Jugendführung völlig aus der Einheit der dem Reiche bereits obliegenden Jugenderziehung herauszulösen und dadurch die einheitliche Ausrichtung des nationalsozialistischen Gesamterziehungswerkes zu gefährden. Die großen erzieherischen Aufgaben der Schule können schlechterdings nicht außer acht gelassen werden. Ebensowenig können Staat und Bewegung daran Vorbeigehen, daß der Familie eine außerordentliche Bedeutung auf dem Gebiete einer im Volkstum wurzelnden Erziehung zukommt. Es muß infolgedessen dafür Sorge getragen werden, daß die Erziehungsaufgaben der Reichsjugend in diesen Zusammenhang gestellt bleiben, damit nicht Gegensätze entstehen, die unnötig und der Sache abträglich sind.

Ich halte daher eine gesetzliche Regelung, die nur einen Teil der Erziehung der Jugend erfaßt, nicht für zweckdienlich. Die Ganzheit des nationalsozialistischen Erziehungszieles erfordert vielmehr ein umfassendes, einheitliches Gesetz. In ihm muß die organische Verbindung der Erziehung durch die Schule mit derjenigen durch die Jugend selbst ihren Ausdruck finden. Einen diesen Gesichtspunkten Rechnung tragenden Gegenentwurf beehre ich mich beizufügen⁶. In ihm ist dem Jugendführer des Deutschen Reiches die gleiche Stellung gegeben, wie sie der Reichsarbeitsführer besitzt⁷. Durch eine solche Regelung wird der Stellung des Jugendführers des Deutschen Reiches durchaus die Bedeutung zuteil, die ihr angesichts der Größe seiner Aufgaben gebührt, und es wird ihm ein Maß an Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit eingeräumt, das die Erfüllung dieser Aufgaben in vollem Umfange ermöglicht⁸.

Rust

⁶ Entwurf eines „Gesetzes über die Erziehung der deutschen Jugend (Jugenderziehungsgesetz)“; R 43 II/525, Bl. 118. Dort war in § 1 (2) klargestellt: „Der Erfüllung dieser Aufgabe [sc. der Jugenderziehung] außerhalb des Elternhauses dient die Erziehungsarbeit in den Schulen und in der Reichsjugend.“ § 3 postulierte einen „einheitlichen Gesamtplan“ zum Aufbau des dt. Schulwesens, in dessen Rahmen auch die konfessionellen Privatschulen fortfallen sollten, soweit nicht „hierfür ein besonderes Bedürfnis anerkannt wird“ (§ 2 (2)). § 5 (1) lautete: „Die Reichsjugend untersteht dem Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Unter ihm übt der Jugendführer des Deutschen Reiches die Befehlsgewalt über die Reichsjugend aus.“ § 6 übertrug dem RErzM das Recht zum Erlaß der erforderl. Durchführungsvorschriften.

⁷ Konstantin Hierl war durch VO vom 3. 7. 1934 (RGBl. I S. 581) als „Reichskommissar für den freiw. Arbeitsdienst“ dem RIM unterstellt worden; s. ARH I/2, Nr. 356. Das *ReichsarbeitsdienstG* vom 26. 6. 1935 (RGBl. I S. 769) hatte in § 2 (1) dieses Unterstellungsverhältnis des „Reichsarbeitsführers“ aufrechterhalten.

⁸ Lammers vermerkte nach Vortrag am 23. 4. 1936 (FV 230*) lapidar: „Der Führer hat Kenntnis. Er billigt die Ausführungen des Reichserziehungsministers nicht.“ Gemäß Hitlers Anweisung wurde der GesEntw. am 25. 4. den Ressorts unverändert als förmliche KabVorl. zugeleitet und seine Verabschiedung auf der für den 8. Mai geplanten (dann abgesetzten) Kabinettsitzung ins Auge gefaßt; R43 II/525, Bl. 122–124. Gegen dieses Vorgehen erhob Rust mit Schreiben an Lammers vom 2. 5. energisch Einspruch, wobei er geschickt auf die von der RkE sonst stets eingeschränkten Verfahrensnormen für die Gesetzgebung abhob: Er habe noch keine Gelegenheit zum Vortrag bei Hitler gehabt, von dessen Ausgang aber die weiteren, noch gar nicht aufgenommenen Verhandlungen mit dem StdF und den anderen Ressorts abhingen. „Ich muß aber angesichts der großen Bedeutung des geplanten Gesetzes auch für den Fall einer Verschiebung der Kabinettsitzung oder einer Absetzung des Entwurfs von der Tagesordnung unter allen Umständen an der Forderung festhalten, daß ich Gelegenheit zum Vortrag beim Führer und damit zur Schaffung der vom Führer für jeden Gesetzgebungsakt verlangten Voraussetzungen erhalte, ehe das Gesetz im Kabinett zur Beratung kommt.“ Ebd. Bl. 133f. Jedoch erst nach der Mitteilung Bormanns aus dem Braunen Haus vom 28. 4., daß auch der StdF „sehr erhebliche Bedenken gegen die jetzigen Pläne betreffend Errichtung einer Staatsjugend“ habe (ebd. Bl. 130), hielt sich Hitler beim Vortrag am 30. 4. (FV 242*) die Entscheidung über die alsbaldige Verabschiedung des GesEntw. wieder offen und ließ dies Rust mitteilen, wobei ihm vage ein Audienztermin für Ende Mai in Aussicht gestellt wurde (zu dem es jedoch nicht kam); ebd. Bl. 134. Mittlerweile waren weitere ablehnende Stellungnahmen eingegangen; s. Dok. Nrr. 87 und 97.

Zitierhinweis

Nr. 72 Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 18. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d072>